

Nr. 207 Vermerk des Ministerialrats Willuhn. 18. Dezember 1936*R 43 II/274, Bl. 150¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Entwurf eines Gesetzes über die Ausübung der Reisevermittlung.

Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat im August d. J. den Entwurf eines Gesetzes über die Ausübung der Reisevermittlung zur Beschlußfassung auf schriftlichem Wege vorgelegt². Die Einspruchsfrist lief am 5. September 1936 ab. Vor Fristablauf bat das Büro des Stellvertreters des Führers fernmündlich um eine Fristverlängerung³. Sie wurde verfügt. In der Zwischenzeit sind die Unterhaltungen des RWiMin. mit dem Stellvertreter des Führers weitergegangen mit dem Ergebnis, daß eine Verständigung zwischen dem betreibenden Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister und dem Stellvertreter des Führers zustandekam⁴. Trotz dieser Verständigung ist es dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister nicht gelungen, eine schriftliche Erklärung des Stellvertreters des Führers an die Adresse des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei zu erreichen, obwohl eine möglichste Beschleunigung der Angelegenheit von ihm verlangt wurde.

Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister und der Reichs- und Preußische Verkehrsminister drängen beide auf die baldige Verabschiedung, weil es notwendig ist, mehrere unzuverlässige Reisevermittlungsunternehmen zu schließen. Beide Ministerien haben deshalb gebeten, auch seitens der Reichskanzlei den Stellvertreter des Führers um seine schriftliche Zustimmung zu ersuchen. Diesem Ersuchen kann entsprochen werden.

[...]⁵

¹ Am Kopf maschinenschriftl. auf 17. 12. 1936 datiert. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11579.

² KabVorl. vom 26. 8. 1936: R 43 II/274, Bl. 138–141; R 43 II/769, Bl. 81–84. Gemäß § 1 dieses Gesetzes sollte die gewerbl. Reisevermittlung „ganz oder teilweise untersagt werden, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in bezug auf diesen Gewerbebetrieb dartun“. Aus der Begründung: „Klagen darüber, daß Reisevermittler bei der Planung und Durchführung von Reisen sowie bei der Unterbringung der Reisenden nicht die Sorgfalt entwickeln, die von einem gutgeleiteten Unternehmen im Interesse des Volksganzen und der Pflege des Fremdenverkehrs verlangt werden muß, werden immer wieder laut. Die Unzuverlässigkeit [...] entspringt meist einem Mangel an persönlicher Eignung oder Sachkunde und einem Fehlen des notwendigen finanziellen Rückhalts. Bei der Bedeutung, die dem Fremdenverkehr und dessen Pflege inner- wie außenwirtschaftlich zukommt, und angesichts der Schäden, die aus der Unzuverlässigkeit einzelner Reisevermittler für die gesamte deutsche Wirtschaft entstehen können, erscheint es erforderlich, Möglichkeiten zu schaffen, unzuverlässigen Reisevermittlern eine weitere Betätigung auf diesem Gebiete unmöglich zu machen. [...]“

³ Am 2. 9., unter Verweis auf noch zu verhandelnde Ausführungsbestimmungen; R 43 II/274, Bl. 142f. Der StdF hatte hierbei, wie er am selben Tag dem RWiM mitteilte, nicht näher bezeichnete „völkische Fragen“ im Auge, welche in der DVO „und in Anweisungen, unter Umständen in solchen vertraulicher Art, einer Lösung zugeführt werden“ sollten; ebd. Bl. 144.

⁴ Mitte Nov. 1936 hatte Willuhn durch Anruf bei MR Josten/RWiM erfahren, daß der StdF seine Bedenken gegen das Gesetz „voraussichtlich“ zurückstelle. Einige seiner Forderungen seien jedoch als „außenpolitisch nicht tragbar“ unerfüllt geblieben, etwa die Schließung der Vertretungen des Sowjet, staatl. Reisebüros „Intourist“. „Die Frage der nichtarischen Reisevermittlungsstellen sei von untergeordneter Bedeutung, da nur ein nichtarisches Unternehmen in Hamburg in Frage komme, das aber einwandfrei arbeite. Der Stellvertreter des Führers habe in dieser Hinsicht keine Wünsche geäußert.“ Vm. Willuhns, 13. 11. 1936; R 43 II/274, Bl. 145. Am 10. 12. hatte der RWiM dem StSRk geschrieben, daß die Einwände des StdF nun behoben seien; in die DVO habe er die Klausel eingerückt, daß die geforderte „Vertrauenswürdigkeit“ des Reisevermittlers nicht gegeben sei, sobald er „sich bewußt in Gegensatz zu den Aufgaben des deutschen Reiseverkehrs bringt oder sein Gewerbe zu staatsfeindlichen Zwecken mißbraucht“; ebd. Bl. 147f.

⁵ Entwurf eines von StS Lammers am 18. 12. ausgefertigten Schreibens an den StdF m. d. B. um möglichst telegraf. Nachricht, ob der Einspruch gegen die KabVorl. zurückgezogen werde. – Die vom 24. 12. 1936 dat. Einverständniserklärung des StdF traf erst nach der Jahreswende in der Rkei ein; ebd. Bl. 152f. Am 6. 1. 1937 wurde der RWiM von der Annahme der Vorlage im Umlaufweg

W[illuhn] 18/12.

unterrichtet, und Hitler fertigte das *Gesetz über die Ausübung der Reisevermittlung* am 26. 1. 1937 aus (RGL. I S. 31); ebd. Bl. 154–156. Die DVO folgte am 22. 2. 1937 (RGL. I S. 336).

Zitierhinweis

Nr. 207 Vermerk des Ministerialrats Willuhn. 18. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d207>